

的同时亦涉及用人单位的变更,导致劳动者与原用人单位的劳动关系发生了根本变化,同时还涉及新旧用人单位之间法律责任的划分,对劳动者的工作权益产生重大影响。故,在进行企业外调岗的情形下,应严格限制用人单位的单方调岗权,必须经过劳动者的明确同意,如果不能协商一致,应继续履行原合同。本案中,双方在劳动合同中约定“可调岗条款”,明确蒲某同意甲百货公司可按业务需要或其表现作出合理职位及工作地点调动,愿意服从公司变更后的管理和安排,按照公司确定的经营及工作地点、岗位职责,按时、按质、按量完成工作。但该条款并未明确约定可以调岗的方式变更用人主体。根据查明的事实,蒲某对将其调整至乙门店工作明确表示拒绝。在案证据亦显示,上述调岗需将甲百货公司与蒲某的劳动合同解除,蒲某另与乙百货公司签订新的劳动合同。合同具有相对性,合同主体的变更是根本性变更,直接导致合同双方权利义务的终止。上述情形的调岗已超出双方劳动合同“可调岗条款”约定的范围,系形式为调岗,实质为双方劳动合同的解除。故,在蒲某不同意调岗的情形下,甲百货公司对蒲某所作单方工作调整侵害其合法权益,且违反协商一致原则,不具有合法性。

三、用人单位以劳动者拒绝企业外调岗构成旷工为由解除劳动关系,应属违法解除

用人单位单方进行企业外调岗直接限制了劳动者工作权中的自由择业权。实践中,劳动者明确拒绝变更用人单位且未按调岗通知到岗,用人单位通常会根据单位规章制度中关于旷工行为的管理规定或依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条,认定劳动者严重违反劳动纪律,进而向劳动者送达解除劳动合同通知。审理中,如果法院查明用人单位调岗行为不具有合法性,或超越管理权限缺乏合理性,劳动者仍在原岗位正常考勤,则不应以此认定劳动者的行为构成旷工,用人单位的解除行为应被认定为违法。本案中,蒲某未按甲百货公司通知要求到乙门店报到上班,公司以其构成旷工为由,依据《员工手册》规定向其发送《解聘通知》并履行工会审批手续。如上所述,甲百货公司的单方企业外调岗行为不具有合法性,在此情形下,蒲某仍在原岗位正常上班

打卡，不应被认定为旷工，甲百货公司的解除行为缺乏事实及法律依据，属于违法解除劳动合同。

编写人：北京市第二中级人民法院 张春燕

46

用人单位在法律规定以外创设劳动合同解除条件效力的认定

——某房地产公司诉康某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终6983号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 某房地产公司

被告(上诉人): 康某

【基本案情】

康某于2020年4月10日入职某房地产公司，担任事业部经理，签订期限自2020年4月10日至2023年4月9日的劳动合同，月工资标准为税后40000元，自2020年8月1日起调整为税后20000元，工资支付至2020年12月31日。

康某主张正常出勤至2021年2月15日，2021年1月1日至2021年2月15日的工资未支付。某房地产公司不认可康某主张，主张2020年12月22日双方协商一致根据2021年1月项目落地情况，确认工资及劳动关系情况，因2021年1月项目未落地，依据双方约定，双方劳动关系自2020年12月31日终止，

工资支付至当日，2021年1月1日双方转为合作关系，2021年2月5日某房地产公司向康某发送了解除通知。某房地产公司提交了微信聊天记录、通知书以证明其主张，其中微信聊天记录显示“康总，您好……最后确定的工资结算情况是这样的：2021年1月如果您跟进的项目能落地，就支付您1月工资，如果项目没落地，工资支付至2020年12月底。离职手续在确定工资结算日期后我们联系您办理，到时候可以转为集团外部合伙人……”康某回复“好的”；通知书载有“康某先生……现根据公司与您2020年12月22日协商一致达成的相关约定，您在2021年1月仍无项目落地，故双方之间的《劳动合同》已于2020年12月31日解除，您的工资结算至2020年12月底……”微信聊天记录显示该通知的发送日期为2021年2月8日，康某认可微信聊天记录的真实性，不认可通知书的真实性，不认可证明目的，认可2021年1月其跟进的项目未落地。康某提起仲裁要求某房地产公司支付其2021年1月1日至2021年2月5日的工资24597.7元并为其出具解除劳动关系证明，仲裁委对康某的该项请求予以支持，某房地产公司不服仲裁结果，向法院提起诉讼。

【案件焦点】

某房地产公司可否和康某约定工作没有成果就提前解除劳动关系且无须支付康某已付出劳动期间的工资。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：根据双方微信聊天记录的内容，某房地产公司、康某就2021年1月项目不落地则工资支付至2020年12月31日已达成了一致意见。现双方均认可项目1月未落地，康某虽主张其正常工作至2021年2月15日，但其提交的证据不足以证明其主张，故一审法院对康某要求某房地产公司支付2021年1月1日至2021年2月5日工资的请求不予支持。

北京市朝阳区人民法院依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条之规定，判决如下：

一、某房地产公司无须向康某支付2021年1月1日至2021年2月5日工资 24597.7元；

二、某房地产公司于本判决生效之日起七日内向康某出具解除劳动关系证明；

三、驳回某房地产公司的其他诉讼请求。

康某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国劳动法》第五十条规定：“工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。”《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条第一款规定：“下列劳动合同无效或者部分无效：（一）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（三）违反法律、行政法规强制性规定的。”《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十三条规定：“用人单位与劳动者不得在劳动合同法第四十四条规定的劳动合同终止情形之外约定其他的劳动合同终止条件。”法院对此认为：综合上述规定可知，《中华人民共和国劳动合同法》规定的解除劳动合同情形属于封闭体系，排除了用人单位和劳动者在法定情形之外另行约定终止或者解除劳动合同条件的权利。对于约定解除劳动合同而言，用人单位和劳动者有权依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条规定协商一致解除劳动合同，即在合同成立并生效后，在未履行或者未完全履行之前，合同当事人通过协商解除合同，使合同效力归于消灭。但法院需要明确的是，法律并未规定用人单位

和劳动者 有权约定劳动合同解除权，即用人单位无权通过提前和劳动者以条件约定的方 式，赋予满足条件时用人单位对劳动者的劳动合同解除权。劳动法律制度上的 这一安排旨在确定劳动基准、落实解雇保护、维护作为弱势一方的劳动者的合 法权益。故，用人单位和劳动者可以在《中华人民共和国劳动合同法》规定的范围内约定解除劳动合同条件，对于约定的解除劳动合同条件超出法律规定的 情形范围且加重劳动者负担的，应当认定为违反法律强制性规定而归于无效。 本案中，某房地产公司主张2020年12月22日和劳动者约定了如果2021年1

月康某跟进的项目仍无法落地，双方合同于2020年12月31日解除，某房地产公司亦无须支付2020年12月底以后康某的工资。法院对此认为，该约定并未协商一致解除合同，约定的实质系通过设定工作目标条件的方式变相约定了用人单位单方解除劳动合同的条件，并以结果为导向无视劳动者劳动付出免除用人单位支付劳动报酬的义务。法院认为该约定系在法律规定以外创设了用人单位解除或者终止劳动合同的条件，同时剥夺了劳动者提供劳动后取得劳动报酬的合法权利，系用人单位利用强势地位、免除自身支付工资的法定责任，排除劳动者合法权利的情形，应属无效。故，某房地产公司无权以此抗辩劳动者的工资支付请求权。康某的该项上诉理由成立，法院予以支持。

二审中康某提交了微信聊天记录证明其在2021年1月1日至2021年2月5日正常履职工作，某房地产公司虽主张康某未在该期间正常提供劳动，但其并未提交证据加以证明，应当承担举证不能的不利后果。双方对于康某在职期间的工资标准未存异议，结合仲裁裁决作出后康某亦未就仲裁结果提起诉讼，故法院认定某房地产公司应当支付康某2021年1月1日至2021年2月5日工资24597.7元。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国劳动法》第五十条，《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持北京市朝阳区人民法院(2022)京0105民初32496号民事判决第

二项；

二、撤销北京市朝阳区人民法院(2022)京0105民初32496号民事判决第一项、第三项；

三、某房地产公司于判决生效之日起七日内支付康某2021年1月1日至2021年2月5日的工资24597.7元(税后)；

四、驳回康某的其他上诉请求；

五、驳回某房地产公司的诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国劳动合同法》明确规定了劳动合同解除和终止的条件，但实践中，部分用人单位为了满足自身的经营管理需求，往往会与劳动者达成法定事由之外的解除条件，就该类解除事由的约定是否有效并无明确的法律规定。

从《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》立法变迁以及体系解释上看，我国对劳动关系解除事由实行的是法定化的立法模式，即解除劳动合同“事由法定，程序严格”。《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十三条规定：“用人单位与劳动者不得在劳动合同法第四十四条规定的劳动合同终止情形之外约定其他的劳动合同终止条件。”该条虽然仅对于劳动合同的终止进行了限制性规定，但劳动合同作为一种继续性合同，“解除”和“终止”两者均是面对将来而言，都是劳动关系结束的一种方式，合同解除系属于合同终止的特殊情形，解除就是提前终止，其后果都是消灭了双方劳动合同的权利义务，如果严格进行文义上的区分，允许用人单位在法定条件以外约定劳动合同解除的条件，那么用人单位完全可以将约定终止条件转变为约定解除条件，从而导致《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十三条的立法目的落空。实行法定化立法模式的意义在于平衡用人单位和劳动者之间的利益，维护作为弱势一方的劳动者的合法权益，保持劳动关系的稳定性，若是允许用人单位与劳动者约定法定情形之外的劳动合同解除条件，则很容易产生用人单位利用优势地位免除自身法定责任，侵害劳动者合法权利的情形，也会导致《中华人民共和国劳动合同法》第四条关于制定规章制度的民主程序、第三十九条关于用人单位依据劳动者严重违反规章制度的行为解除劳动合同的规定难以落实。

对于实践中用人单位为了满足自身的经营管理需求，与劳动者达成法定事由之外的解除条件效力的判断，司法实践中存在不同的裁判观点。有观点认为，法律并未禁止约定劳动合同的解除条款，劳动合同作为双方约定权利义务的体现，也是契约自由原则的体现，只要约定内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法可以认定为有效。虽然劳动法具有社会法的属性，《中华人民共和

国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》均未规定用人单位可以在劳动合同中与劳动者约定解除条件，但劳动合同也是一种合同。根据《中华人民共和国民法典》的规定，当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。对于作为特殊法的劳动合同法没有规定的，可以适用《中华人民共和国民法典》的一般规定，只要该约定的解除条件不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗。也有观点认为，用人单位与劳动者达成法定事由之外的解除条件效力属于绝对无效，即从劳动法的社会属性，以及维护劳动力市场整体用工秩序和广大劳动者合法权益的角度考虑，应加强对劳动关系解除事由的管制，用人单位不能在法定解除事由之外自行约定解除条件，即使该约定有利于员工也应当认定为无效。还有相对无效的观点认为，一般情况下，用人单位与劳动者在劳动合同法规定的劳动合同解除情形之外约定劳动合同解除条件无效，但双方约定的解除条件未限制劳动者权益，免除用人单位责任的除外。《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十三条规定的目的在于避免公司利用强势地位排除员工合法权益、免除自身法定责任，如果双方约定的解除劳动合同条件在客观上并没有违背该条法律规定的立法目的，反而赋予员工更大的自主选择权，考虑保护员工合法权益与促进用工市场灵活性之间的平衡，应认定该约定有效。

本案二审的裁判结论主要基于相对无效的观点，认为双方约定的解除情形可以是对法定情形的合理延伸，但不能超出该范围，更不能约定排除劳动者合法权益、免除用人单位自身法定责任的条款。在进一步判断用人单位单方行为解除的合法性时，需将其约定条款置于法定解除规定的框架中，以此认定其解除行为是否合法。

编写人：北京市第三中级人民法院 郑吉喆 刘嘉玮

用人单位截取劳动者在特定时间节点的脱岗状态 以证明劳动者存在旷工行为的不予采纳

——曹某诉某生活服务公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省南平市中级人民法院(2023)闽07民终494号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人):曹某

被告(上诉人):某生活服务公司

【基本案情】

曹某于2019年4月1日进入某生活服务公司从事三级物业管理员工作。双方签订有《劳动合同》及《补充协议》。2022年6月10日,因2022年6月4日曹某上班期间对同事恐吓、侮辱、谩骂,被某生活服务公司作出《考核通知书》处以扣除当月绩效300元,并记大过处分。考察期3个月,若再违反公司规章制度,公司将以辞退处理。2022年7月4日,某生活服务公司向曹某作出《解除劳动合同通知书》,载明:因曹某在2022年6月4日起至7月4日止,先后2次违反公司规定,第一次为严重违反公司规章制度,违反员工手册第九章第四节第四小节:对同事或客户恐吓、暴力威胁、侮辱谩骂或勒索财物,影响公司秩序。已达到开除条件,鉴于认错态度,公司给予考察期留岗观察,其间签订考核单,考察期三个月,其间若再违反公司制度,将被辞退。但曹某签订

考核确认后多次在工作期间中擅自离岗旷工,鉴于其工作表现,公司决定与其自2022年7月5日起正式解除劳动合同。2022年7月15日,曹某向建瓯市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。建瓯市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决,驳回了曹某的仲裁请求。另查明,《员工手册》中关于辞退的规定:员工对同事或客户恐吓、暴力威胁、侮辱谩骂或勒索财物,影响公司秩序;不诚实或有欺骗性的言行(如涂改、伪造单据等);屡次违反公司规章制度,经教育后仍一再违反的予以辞退,并不予任何补偿。曹某提供的银行个人账户明细载明2021年6月至2022年5月的月平均工资为4655.65元。某生活服务公司提供的日期为2022年6月22日的《夜间管理人员报岗登记本》所载:时间为凌晨02:05、报岗视频地点为别墅区,曹某在报岗人处签名。根据某生活服务公司提供的微信聊天记录截图显示,2022年6月22日凌晨02:10,曹某在微信群中发图报岗。

【案件焦点】

1. 曹某是否存在严重违反某生活服务公司规章制度的行为; 2. 某生活服务公司是否应向曹某支付经济补偿金。

【法院裁判要旨】

福建省建瓯市人民法院经审理认为:某生活服务公司提交的证据无法达到主张的曹某在考察期内存在多次脱岗旷工行为的证明目的,故其单方解除与曹某之间劳动合同的理由不能成立。现,曹某表示自愿与某生活服务公司解除劳动合同且曹某自2022年7

月5日起也未在岗，视为双方协商解除。某生活服务 公司应向曹某支付经济补偿金16294.78 (4655.65×3.5) 元。

福建省建瓯市人民法院按照《中华人民共和国合同法》第四十七条之规定，判决如下：

一、某生活服务公司应于判决生效之日起十日内向曹某支付经济补偿金人民币16294.78元；

二、驳回曹某的其他诉讼请求。

某生活服务公司不服一审判决，提起上诉。福建省南平市中级人民法院经审理认为：关于争议焦点一，用人单位对于劳动者在工作时的活动范围应把握适度、合理的原则，只要劳动者在用人单位从事其职责范围内的工作，在正常工作之余，为工作进行相应的事前、事后准备或短时间的休憩，用人单位都应以适当容忍。对于劳动者是否在岗工作，应审查劳动者在岗期间的连贯性行为，不可仅以某一时间节点的视频监控来推断劳动者存在脱岗、旷工的行为。本案中，某生活服务公司提供某时间节点的监控视频、视频截图等证据以证明曹某存在旷工行为。但曹某从事的岗位存在一人站岗一人巡逻的任务，其未出现在监控视频是因正在巡逻。因此，某生活服务公司所提供的证据不足以证明曹某有存在旷工、脱岗的行为。另，某生活服务公司上诉主张曹某此前存在威胁、恐吓同事的行为，构成严重违反用人单位规章制度，可据此解除劳动合同。但某生活服务公司已对曹某前述行为做出了相应的处罚。若用人单位随意将劳动者此前已接受相应处罚的行为再次用以作为解除劳动合同的理由，将导致劳动者在今后的工作中无所适从，也过分苛责于劳动者。因此，某生活服务公司再次将曹某此前违反规章制度的行为作为解除劳动关系的理由，不具有合理性。

关于争议焦点二，现某生活服务公司与曹某解除劳动关系，曹某亦予以接受，视为双方协商一致解除劳动关系，则依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条及第四十六条的规定，某生活服务公司应当向曹某支付解除劳动合同的经济补偿金。

福建省南平市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条规定：“劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同……（二）严重违反用人单位的规章制度的……”该法条规定了劳动者的过失性行为而赋予用人单位享有法定解除劳动合同的权

利。在审判实践中,当劳动者存在旷工行为并达到一定天数,用人单位往往以劳动者严重违反用人单位规章制度为由主张与劳动者解除劳动关系。而对于劳动者出现旷工行为是否必然视为严重违反用人单位的规章制度,还应当结合以下几个方面予以审查:

一、应对劳动者工作状态进行连续性审查

用人单位主张劳动者存在旷工行为的应由用人单位承担举证责任。审判实践中,用人单位往往提供上下班考勤记录、工作记录、视频资料等证据来予以证明劳动者存在旷工的行为,以证明劳动者的在岗状态。对于劳动者是否在岗工作,不可仅以某一时间节点的视频监控或特定时间节点的状态来推断劳动者是否存在脱岗、旷工的行为,而应注重审查劳动者在工作期间内的工作连贯性行为。同时,用人单位对于劳动者在工作时的活动区域也应把握适度、合理的原则,劳动者在工作期间内的正常工作之余,为工作进行相应的事前、事后准备或适当短时间的休憩,用人单位应当予以适当容忍,以劳动者短暂时间内休憩来证明劳动者存在旷工行为将不被采信。本案中,曹某从事的是小区内的安保工作,工作内容既有坚守岗亭又有安全巡逻,工作地点和范围都不具有固定性,某生活服务公司以某一时间节点的某一监控内容来予以证明曹某不在岗,显然较为机械,基于曹某工作地点的不确定性,应综合工作时间段内所有工作地点的连贯性视频才方可证明曹某工作时间内的在岗状态。

二、劳动者主观上应对旷工行为具有过错

“旷工”应定义为劳动者“无正当理由未到岗提供劳动”的行为,其中包含了对劳动者旷工原因的审查,是客观因素与主观状态的叠加审查。若非因劳动者过错行为导致,而是因客观上发生的符合日常生活经验或符合公序良俗所认知的原因导致,此时,劳动者再去单位上班已处于事实上不可能完成的状态,在此情形下仍要求劳动者出勤显然不公平,那么此时不可将劳动者旷工的行为当然视为严重违反用人单位的规章制度。若对于旷工事实的发生劳动者主观上负有故意或放任状态,经用人单位教育后仍不悔改,此时可认定劳动者对其旷工行为应具有主观过错。

三、用人单位对劳动者“旷工”行为不可一事再罚

若用人单位对劳动者此前的旷工行为已作出了相应处罚，可视为用人单位已对劳动者旷工行为作出了处理。按照“一事不可再罚”原理，他日用人单位若再以此前旷工行为为由而主张无过失解除劳动合同则不能成立。若用人单位随意将劳动者此前已接受相应处罚的行为再次用以作为解除劳动合同的理由，将导致劳动者在今后的工作中无所适从，也过分苛责于劳动者，让劳动者在工作中处于一种权利不确定的状态，对劳动者而言显然不公平，也让劳动关系处于一种紧张状态。本案中，某生活服务公司以曹某此前实施的违反公司规章制度的行为作为本次解除劳动关系的理由，属于对劳动者此前的违规行为作出相应处罚后，再次以此为由主张解除劳动合同。基于某生活服务公司此前处罚曹某的行为应视为某生活服务公司在今后不再就该行为向曹某追责的考量，而认定某生活服务公司再次将曹某此前违反规章制度的行为作为解除劳动关系的理由显然不具有合理性。

编写人：福建省南平市中级人民法院 李清萍

五、竞业限制

48

劳动者违反竞业限制期间报告义务的违约责任的认定

—— 某软件公司诉黄某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终2854号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 某软件公司

被告(被上诉人): 黄某

【基本案情】

黄某于2017年2月27日入职某科技公司,双方签订有《竞业限制协议》,协议第三条违约责任第一项约定:“乙方被新单位录用后或者经营(包括与他人合作经营)企业的,应在一周内将新单位的名称及乙方的职位通知甲方。乙方未告知或作虚假告知的,视为违约。同时乙方应将自己负有竞业限制义务的情况告知其工作单位。”第二项约定:“乙方违反本协议规定的,应立即与甲方竞争单位脱离关系,继续履行本协议,并按照本合同约定的竞业限制补偿金总

额的三倍一次性支付违约金。甲方因此而受到的损失大于该违约金的，应赔偿甲方因此受到的全部损失。此外，乙方须返还甲方曾经支付之所有与竞业限制有关的经济补偿金。同时，本条约定并不妨碍甲方依据中国法律寻求其他救济。”

后，黄某劳动关系转移至某软件公司，双方签订有《劳动关系转移协议书》及《劳动合同书》。2021年1月15日，黄某从某软件公司离职，并于同日与某软件公司签订了《竞业限制启动协议》。在竞业限制期限内，某软件公司共计向黄某支付竞业限制补偿金(税后)253618.18元。

某软件公司主张黄某存在违反竞业限制义务的情形，应承担违约责任，并提起仲裁和诉讼。某软件公司主张黄某违反竞业限制义务的情形主要表现在：其一，在竞业限制期限内从事与某软件公司具有竞争关系的某科技公司名下的“××”业务；其二，未履行被新单位录用后及时将新单位名称及其职位通知某软件公司的义务。以上行为均属于违反《竞业限制协议》《竞业限制启动协议》的行为。即便认定黄某不存在上述第一项违约情形，黄某存在上述第二项违约情形也是事实确凿的。

法院经审查认为，该公司提交的证据不足以证明上述第一项事实的存在，法院对此未予以认定。黄某主张其自某软件公司离职后入职了某链公司，亦认可未将入职新单位的名称及职位通知某软件公司。

【案件焦点】

黄某是否存在违反竞业限制义务的行为，是否应向某软件公司承担违约责任。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：是否违反竞业限制义务的判断标准是劳动者在竞业限制期限内是否入职竞争企业或从事相关竞争性业务，竞业限制协议约定的报告义务应作为违反竞业限制义务严重程度的加权因素或考量因素，而不是判定劳动者是否违反竞业限制义务的因素。现有证据不足以证明黄某违反《竞业限制协议》和《竞业限制启动协议》，以及存在于竞业限制期限内入

职约定的竞争企业或从事相关竞争性业务的事实。

北京市海淀区人民法院依据《中华人民共和国劳动法》第七十九条之规定，判决如下：

驳回某软件公司的全部诉讼请求。

某软件公司不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：某软件公司提交的证据不足以证明黄某存在于竞业限制期限内人职约定的竞争企业或从事相关竞争性业务。但黄某入职新单位后未告知某软件公司，存在违约事实。就黄某是否应承担违约责任，法院认为，其一，《中华人民共和国合同法》第二十五条规定：“除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。”根据法条条文可知，可以根据该法第二十三条约定违约金的适用情形，系针对负有竞业限制义务的劳动者在竞业限制期限内到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的行为约定违约金。据此，当事人针对此情形约定的违约金，均属于扩大违约金的适用范围，违反了《中华人民共和国合同法》第二十五条的规定，属于无效。故，用人单位和劳动合同可以在竞业限制协议中约定劳动者对重新就业情况负有报告义务，但该义务仅属于从合同义务，对相应义务的违反不发生支付违约金的法律后果。其二，用人单位向负有竞业限制义务的劳动者支付竞业限制补偿金，系因劳动者让渡了一定范围的自主择业权而支付的对价，故竞业限制补偿金的对待给付范围不包括附从性的报告义务。现，仅根据违反报告义务要求黄某返还竞业限制补偿金，法院不予支持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一般来说，“报告义务”是指用人单位和劳动者在竞业限制协议中约定劳动者在竞业限制期限内向用人单位报告自己就业状况的义务。用人单位和劳动

者约定劳动者违反竞业限制的报告义务应当支付违约金的，对其效力分析如下：

一、适当性——从从给付义务法律属性的角度分析

合同之债是债的一种，合同缔约方依约负担给付义务。给付义务分为主给付义务和从给付义务。主给付义务，是指债的关系所固有、必备，并用以决定债的类型的基本义务。从给付义务，是不具有独立的意义，仅具有补助主给付义务功能的义务。

在竞业限制中，劳动者负有《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条规定的不能“到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务”的义务。这属于竞业限制协议中的主合同义务。而劳动者的报告义务，本身不具有独立的价值，获知劳动者的就业现状并非用人单位的最终目的，确保报告义务的履行完全是为了辅助以上第二十四条规定的竞业限制义务的实现。故，报告义务具有明显的附从性，属于从合同义务。

就双务合同而言，主给付义务构成对待给付义务，在发生不能履行、逾期履行、不完全履行时，如不具有免责事由，债务人应承担违约责任；而从给付义务因其属性与主给付义务的根本性区别，应当适用不同的违约规则，违约责任应当与从给付义务的价值相适当。竞业限制中，违反报告义务的损害后果仅仅是加重用人单位对劳动者是否违反竞业限制义务的注意程度、加重用人单位证明劳动者违反竞业限制义务的举证难度，但这一损害后果与违反主给付义务的损害后果大不相同。故，竞业限制协议中对报告义务约定违约金，违背适当性原则。从给付义务的违约责任，可以被主给付义务的违约责任吸收，并最终通过主给付义务的履行是否合格进行最终的责任评价。

二、合法性——从违约金条款的法定限制角度分析

《中华人民共和国劳动合同法》第二十五条规定：“除本法第二十二条和第二十三条规定的情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。”该法第二十二条系关于服务期的规定，第二十五条系关于竞业限制的规定。劳动关系中不得约定由劳动者承担其他违约金，否则将会因违反法律强制性规定

而归于无效。

《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条明确规定的禁止行为属于狭义的竞业限制义务，本质上是一种消极义务、不作为义务。而报告义务是一种积极义务、作为义务，虽然属于双方竞业限制约定的义务内容，但与上述条款规定的竞业限制义务有明显的区别，属于为了保障法定竞业限制义务的履行而自主约定、创设的其他合同义务，系对法定竞业限制义务的扩展。故，劳动者违反报告义务，并不等同于违反《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条规定的竞业限制义务，当事人针对此情形约定的违约金，属于扩大违约金的适用范围，违反《中华人民共和国劳动合同法》第二十五条的规定，属于无效。

综上，竞业限制协议中约定劳动者违反竞业限制期间的报告义务应当向用人单位支付违约金的，该约定无效。用人单位不得过度地将注意义务和证明责任转移给劳动者，而应当在法定范围内寻求保护自身权益的最有效途径。

编写人：北京市第一中级人民法院 王丽蕊 余志燕

违反竞业限制义务的认定标准

—— 某供应链公司诉邱某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终3473号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):某供应链公司

被告(被上诉人、再审被申请人):邱某

【基本案情】

2020年9月1日，某供应链公司与邱某签订《高管聘用合同》，约定某供应链公司聘用邱某担任公司副总经理，劳动期限自2020年9月起至2025年9月止，合同还约定了岗位职责等其他权利义务事项等。同日，某供应链公司与邱某签订《保密与竞业限制协议》，并约定相关保密与竞业限制事宜，邱某如有竞业行为或违反保密义务的行为，某供应链公司有权解除劳动合同并要求邱某返还自竞业行为或违反保密义务的行为开始之日起某供应链公司根据“员工激励计划”发放的所有“激励金”分红并按邱某违约时12个月内月均工资的二十倍支付违约金，协议还约定了其他权利义务事项。2022年7月15日，某供应链公司与邱某签订《补充合同》，补充约定主合同业绩考核事项。邱某在某供应链公司工作期间还入股某科技公司。某供应链公司认为，某科技公司与其主营范围一致，邱某作为其高级管理人员，未尽到忠实勤勉义务，且违反竞业限制条款，已构成违约。某供应链公司于2021年8月至2022年7月向邱某发放工资119333元，月均工资39389.5元，请求判令邱某返还“激励金”分红183320元、支付违约金787790元和律师代理费24000元。邱某认为某供应链公司的主张均不能成立。

【案件焦点】

邱某是否存在违反竞业限制的行为。

【法院裁判要旨】

福建省晋江市人民法院经审理认为：邱某入职时与某供应链公司签订了《保密与竞业限制协议》，约定邱某任职期间不得从事竞业限制行为。某供应链公司以邱某任职期间入股某科技公司，某科技公司与某供应链公司主营范围一致为由，主张邱某违反竞业限制条款，故本案审查的重点为某供应链公司与某科技公司之间是否存在竞业关系。某供应链公司营业执照与某科技公司在国家企业信用信息公示系统上登记的经营范围在普通货物仓储服务、道路货物运输、供应链管理服务等、货物进出口业务上存在重合，但实践中企业登记经营范围与

实际经营范围并不存在必然对应关系，竞争关系的审查还应结合公司的实际经营内容、服务对象、所对应的市场等因素进行综合判断。经现场勘验，某供应链公司的主营业务为鞋服类的代发、仓储及供应链，具体的操作流程为客户产品到仓接收、在仓存储、产品拣选、产品包装、快递配发，某供应链公司仅是将客户下单的货物转运至物流公司。而某科技公司的主营业务则为塑料托盘的销售和租赁，具体的操作流程为在接到销售或者租赁指令后执行托盘的配发、出库。两者在经营模式、对应市场及受众上都存在显著差别，因此两家企业并未构成竞争关系，某供应链公司仅以两家企业的经营范围存在重合主张邱某违反竞业限制条款，依据不足。某供应链公司以邱某未尽到忠实勤勉义务、违反竞业限制条款为由据此请求邱某返还“激励金”分红、支付违约金及律师费，缺乏事实依据，不予支持。

福建省晋江市人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回某供应链公司的诉讼请求。

某供应链公司不服一审判决，提出上诉。福建省泉州市中级人民法院经审理认为：某供应链公司以邱某在某供应链公司任职期间人股的某科技公司与某供应链公司的主营范围一致为由主张邱某违反竞业限制条款，经现场勘验，两家企业实际经营的范围存在显著差别，且两家企业并未构成竞争关系，原审法院认定事实清楚、适用法律正确。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

某供应链公司不服二审判决，提出上诉。福建省高级人民法院经审理认为：竞业限制制度是由法律予以规范并由当事人协商适用的一种利益协调机制，其侧重点在于保护用人单位相关商业秘密所蕴含的竞争利益，通过有限地限制劳动者择业自由以降低利用用人单位商业秘密进行不正当竞争的可能性，并对劳

劳动者因此所遭受的损失提供经济补偿，从而实现劳动者与用人单位之间的利益平衡。对竞业限制范围的合理性审查具有衡平企业商业秘密保护和劳动者价值创造的现实意义。本案中，某供应链公司营业执照与某科技公司在国家企业信用信息公示系统上登记的经营范围在普通货物仓储服务、道路货物运输、供应链管理服务等、货物进出口业务上存在重合，但实践中企业登记经营范围与实际经营范围并不存在必然的对应关系。企业概括性地以大类或中类宽泛界定自身经营范围是常态，且为了减少此后再行变更登记的成本，企业往往将未来可能开展的经营业务或与自身经营业务相关联的业务一并予以登记。故，营业执照所登记的经营范围难以客观反映企业真实的经营状态。竞争关系的审查还应结合公司的实际经营内容、服务对象、所对应的市场等因素进行综合判断。经一审法院现场勘验，某供应链公司的主营业务为鞋服类的代发、仓储及供应链，具体的操作流程为客户产品到仓接收、在仓存储、产品拣选、产品包装、快递配发，某供应链公司仅是将客户下单的货物转运至物流公司。而某科技公司的主营业务则为塑料托盘的销售和租赁，具体的操作流程为在接到销售或者租赁指令后执行托盘的配发、出库。两者在经营模式、对应市场及受众上都存在显著差别。故，原审法院认定两家企业并未构成竞争关系，具有事实基础。某供应链公司仅以两家企业经营范围存在重合主张邱某违反竞业限制条款，依据不足。一审中，法院组织双方到某供应链公司及某科技公司经营场地进行现场勘验，某供应链公司并未就勘验地点提出异议。且法人的住所地是指法人的主要办事机构所在地，并非必然是其经营场地。某供应链公司以勘验场地系某科技公司租赁的，与注册登记的地址不一致为由主张一审勘验结论错误，理由不能成立。综上，某供应链公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条规定的情形。

福建省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回某供应链公司的再审申请。

【法官后语】

随着经济发展和科技进步，部分用人单位为了保持自身的竞争优势，越来越倾向于通过签订竞业限制协议来约束、控制劳动者的自由择业权。如何在用人单位与劳动者利益保护之间找寻平衡点，是司法实践中值得探讨的问题。本案的核心在于，如何认定劳动者是否存在违反竞业限制义务的行为。《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条明确规定了竞业限制的范围、人员类型、地域、期限、责任承担等，但并未就如何判断劳动者是否存在违反竞业限制义务的行为作出细化。《中华人民共和国民法典》施行后，最高人民法院于2020年12月29日重新修订《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》，其中第三十六条至第四十条又新增规定了仅约定竞业限制义务未约定补偿的竞业限制协议的效力认定、补偿金的计算标准、因用人单位原因导致竞业限制协议解除的条件等问题，但未针对如何判断劳动者是否违反竞业限制义务出台细化标准。

司法实务中，在认定劳动者是否存在违反竞业限制义务不能仅围绕劳动者是否入职了竞争企业进行判断，而要从剖析用工关系实质和论证两家用用人单位的竞争关系两个方面切入，最终得出劳动者是否违反竞业限制义务的结论。

首先，在认定劳动者是否违反竞业义务时，应对劳动者的主体身份(包括劳动者的岗位责任、工作内容)进行审查，如果劳动者与用人单位不具有实质劳动关系，或者不具有竞业约束必要性，又或者签署的竞业协议存在法定无效情形，则可以从根本上得出劳动者无须承担竞业限制义务。本案中，邱某与某供应链公司、某科技公司确有存在实质劳动关系。

其次，应对劳动者涉及的新用人单位竞争性进行审查，这也是认定劳动者是否违反竞业限制义务的核心关键，具体可从经营内容、经营地域和经营环节三个方面综合判断两家用用人单位是否存在竞争关系。第一，关于经营内容的审查。审查两家用用人单位营业执照上载明的经营范围是否存在重合或相似，与此同时，因企业在实际运营过程中可能会根据市场需求和自身发展战略适时调整经营方向，针对该种情况，竞争关系的审查还应结合企业的实际经营业务和与

劳动者相关联的竞业领域内容进行实质判断，即使工商注册中经营范围不重合，但实际经营内容与竞业限制约束的内容相联系，而且劳动者确实接触了相关竞业内容，仍应认定竞争关系成立；相反，若两家企业在经营模式、对应市场及受众上都存在显著差别，则两家企业并未构成竞争关系。第二，关于经营地域竞争性的审查。一般而言，通过审查工商注册信息中涉及的用人单位地理位置从而判断两用人单位之间是否具有地域上的竞争关系，但当用人单位属于新经济型企业，如互联网企业、全球跨国性质的大型企业，或者某些产品、服务受地域因素影响较小时，若单纯通过地域范围进行判断，则存在明显的缺陷，因此虽然新用人单位在经营地域上未与原单位存在重合，但由于所经营的项目内容或产品服务存在同质性或竞争性，此时仍应认定两家单位属于竞争企业。

本案中，邱某在某供应链公司担任副总经理期间，任职某科技公司，虽然某供应链公司营业执照与某科技公司在国家企业信用信息公示系统上登记的经营范围在普通货物仓储服务、道路货物运输等业务上存在重合，但经现场勘验，发现两用人单位的实际经营模式差别较为显著，故原审法院认定两家企业实际并未构成竞争关系，符合客观实际。

审理类似案件时应注意以下问题：第一，竞业限制案件中，在判断劳动者是否违反竞业限制时，应首先审查劳动者与用人单位是否具备实质劳动关系，只有存在劳动关系，才有必要对劳动者是否违反竞业限制进行审查；第二，对于原用人单位与新用人单位是否存在竞争性的判定，除认定竞业主体身份和企业间的竞争性外，还要认定劳动者与竞争企业的关联，如劳动者是否通过隐名持股的方式间接持有竞争企业的股权等。

编写人：福建省晋江市人民法院 苏清丽

用人单位以停付竞业补偿金的方式 豁免竞业禁止义务的效力认定

—— 某科技公司诉盛某劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终7004号民事判决书

2. 案由: 劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 某科技公司

被告(被上诉人): 盛某

【基本案情】

盛某于2019年11月18日入职某科技公司,任财务总监。双方签订自当日
至2022年11月18日的劳动合同,并约定月工资标准23500元。2019年11月
18日,双方签订《保密、知识产权及竞业禁止协议》,约定竞业限制期限为离
职后两年,其中:“8.5乙方同意因乙方在终止劳动关系后履行本协议第8条的
约定,乙方将从甲方获得补偿[(竞业禁止补偿金)],竞业禁止补偿金按月发
放(双方提交的协议显示金额不一)……8.6在竞业禁止期内,甲方可自主选
择以向乙方发送书面通知或直接停止支付补偿金的方式豁免或缩短乙方在第
8.1款项下的竞业禁止义务。一旦甲方未按本协议……约定向乙方支付补偿金,
即表明甲方豁免了乙方相应的竞业禁止义务,此种情形下甲方无须再另行以任
何方式通知乙方该等豁免,乙方不得以任何方式(包括但不限于仲裁或诉讼)

要求甲方支付未支付的竞业禁止补偿金。”2021年8月5日双方劳动关系解除。

某科技公司主张，双方约定的竞业限制补偿金标准为离职前月工资的30%。因盛某不具备接触其公司商业秘密的能力和条件，不属于保守秘密的主体，故不符合竞业限制主体，无须履行竞业限制。且双方签订的协议明确约定，可以直接停止支付竞业限制补偿金的方式豁免竞业限制义务，其公司在盛某离职后从未支付过竞业限制补偿金，故视为豁免竞业限制义务。盛某因违反其公司规定被解除劳动关系后，一直未就竞业限制补偿金提出主张，可见双方对豁免竞业限制义务是认可的，系盛某自身原因消极就业，违反诚信原则。盛某亦未提交证据证明离职后履行竞业限制的相关证据，存在推脱行为。综上，其公司无须支付竞业限制补偿金。

盛某则主张，其竞业限制补偿金标准为离职前月工资的60%。某科技公司提交的《保密、知识产权及竞业禁止协议》为最初签字版本，因协议存在错位其最后签订的版本竞业限制标准为月工资的60%，但协议被公司收走其手中仅持有照片。其自离职后已按协议约定履行了竞业限制义务，因此某科技公司应支付其竞业限制补偿金。

【案件焦点】

1. 用人单位能否与劳动者约定以直接停止支付补偿金的方式豁免竞业禁止义务；2. 用人单位不支付竞业限制经济补偿的，劳动者能否履行竞业限制义务，进而要求用人单位支付经济补偿。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：盛某作为财务总监，确属关键岗位上负有保密义务的劳动者，故对公司所持盛某不属于竞业限制义务主体的主张不予采纳。用人单位解除竞业限制义务，应当以明示方式通知，而不能以消极不支付竞业限制补偿金的行为视为豁免竞业限制义务。某科技公司未就明确告知盛某无须履行竞业限制义务或盛某要求确认不再履行竞业限制义务举证，亦未举证证明盛某未履行竞业限制义务，应当承担不利的法律后果，应遵守协议约

定支付竞业限制补偿金。因盛某提交的协议为打印件未有公司公章等信息,法院对该证据的真实性无法采纳,进而无法采信盛某主张。现,某科技公司提交的竞业禁止协议有盛某签字,盛某未提交反证证明其上所载竞业限制补偿金标准与实际不符的情况下,法院对公司所持竞业限制补偿金的标准予以采信。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条之规定,判决如下:

一、某科技公司于判决生效后十日内支付盛某2021年8月6日至2022年6月30日竞业限制补偿金76334.48元;

二、某科技公司于判决生效后十日内支付盛某2020年1月1日至2021年8月5日未休年假工资32413.79元。

某科技公司不服一审判决,提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为:《保密、知识产权及竞业禁止协议》第8.6条约定某科技公司可自主选择以发送书面通知或直接停止支付补偿金的方式豁免或缩短竞业禁止义务,一旦公司未按约定向盛某支付补偿金,即表明公司豁免了盛某相应的竞业禁止义务,此种情形下公司无须再另行以任何方式通知盛某该等豁免;但第8.1条同时约定在未取得公司事先书面同意的情况下,盛某在终止劳动关系后的两年内不得从事竞业限制行为。上述两条规定内容存在矛盾之处,在此情况下应当作出对劳动者有利的解释,本案中公司并未就解除竞业限制义务向盛某送达书面同意,亦未举证证明盛某违反了竞业限制义务,因此应当按照协议约定支付竞业限制补偿金。综上所述,某科技公司的上诉请求不能成立。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

为了保护用人单位的商业秘密,同时防止不当扩大竞业限制范围妨碍劳动者的择业自由。《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条、第二十四条明确规定了竞业限制制度,该制度是法律对于劳动者择业自由限制而科以用人单位

给予劳动者的补偿义务。根据竞业限制的权利性质，用人单位作为权利的享有者，有权行使该权利，也可以放弃该权利。

通常情况下，商业秘密权与自由择业权分属于用人单位和劳动者，但在劳动生产中因商业秘密往往由劳动者创造、应用和更新，便导致了人才流动和商业秘密保护的矛盾凸显，竞业限制制度便应运而生，但究其本质系对劳动者劳动权利的限制，为了减少权利悬停的震荡效应，用人单位单方面解除或者放弃竞业限制条款，应在合理期限内以合理方式通知劳动者，给予劳动者自由择业的准备期。

本案用人单位在竞业限制协议中，约定非经用人单位书面通知终止，则劳动者需履行竞业限制义务，但同时又约定用人单位有权以直接停止支付补偿金的方式豁免或缩短劳动者的竞业禁止义务，由此引发该条款效力的相关争议。通过检索可知，该类案件的争议焦点可分为以下两个方面：一方面，用人单位在约定时间内未支付或者停止支付补偿金，是否视为劳动者无须履行竞业限制义务，即附解除条件的竞业限制条款的效力问题；另一方面，在协议明确约定“未经用人单位同意，劳动者在竞业限制期限内不得从事竞业限制行为”的情况下，用人单位的该等不支付行为，是否免除用人单位的明示通知义务，即消极不履行行为本身是否构成违约的问题。

首先，从体系解释角度。根据竞业限制协议中“在未取得公司事先书面同意的情况下，劳动者在终止劳动关系后的两年内不得从事竞业限制行为”条款，劳动者可推导出“用人单位书面同意一解除”的豁免路径；但依据“自主选择以发送书面通知或直接停止支付补偿金的方式豁免或缩短竞业禁止义务，一旦公司未按约定支付补偿金，即表明公司豁免了劳动者相应竞业禁止义务，此种情形下公司无须再另行以任何方式通知该等豁免”条款，劳动者却可推导出“未书面通知一停止支付一解除”的豁免路径。上述两条规定内容存在矛盾之处，在此情况下由于用人单位所处优势地位，应当作出对劳动者有利的解释。

其次，从行权效果角度。“不支付补偿金即豁免竞业限制义务”条款模糊了解除权的行权时间，劳动者无法预知用人单位因何停止支付、后续是否继续按月支付经济补偿，此时就导致劳动者是否需遵守竞业限制的不可预期性显著

增高,“用人单位止付行为—劳动者守约成本及违约风险权衡—竞业限制条款解除”,该过程的传导具有极大的不稳定性和迟延性。因此审理中,需综合考量所附解除条件对劳动者权益的侵占、劳动者注意义务的加重、用人单位行权的成本,明确用人单位单方解除竞业限制协议的,应根据竞业限制协议约定的条件或方式向劳动者明示解除的意思表示。

最后,从权利平衡角度。竞业限制具有一定的人身属性,与劳动者择业自由权乃至生存权保护密切相关,其本质上是对于自由的限制。由于竞业限制协议签订时往往在劳动关系存续之时,故劳动者在签订竞业限制协议时的议价能力也是有限的,用人单位虽然可依法行使单方解除权,但对行使单方解除权的时间和方式应有一定限制,以平衡劳动者因用人单位解除竞业限制后再就业选择所需的时间和条件。以不作为方式解除竞业限制协议,实质加重劳动者对竞业限制协议解除的注意义务,间接地排除了劳动者在一定期间内的自由择业权,故用人单位解除竞业限制义务,应当以明示的方式通知劳动者。

综上所述,司法裁判在审理涉附解除条件竞业限制条款时,应审慎查明“行权行为”,并充分保障劳动者择业自由的权利,防止用人单位以附解除条件的竞业协议规避用人单位义务。

编写人:北京市海淀区人民法院 耿余 吴晓晗

用人单位约定劳动者工资中包含竞业限制经济补偿认定规则

—— 王某诉某科技公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终6446号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):王某

被告(上诉人):某科技公司

【基本案情】

2016年7月1日,甲方某科技公司与乙方王某签订期限为2016年7月1日至2018年11月1日的劳动合同,后王某与某科技公司续签两次劳动合同,期限至2024年1月1日。2018年1月2日,双方签订的《保守商业秘密与竞业禁止协议》约定:竞业禁止期限为乙方供职于甲方工作期限内及自乙方离职(无论任何原因离职)之日起2年内不得在中国国内外从事与甲方相同的行业;乙方负有保守商业秘密及竞业禁止的义务,甲方所支付给乙方的薪酬中(10%)即已包含了乙方在职时遵守保密条款及竞业禁止条款而应得的补偿;乙方则不享有以遵守保守商业秘密、履行竞业禁止为理由向甲方要求额外补偿的权利。

2022年3月10日,某科技公司以劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行为由向王某送达《解除劳动合同通知书》。王某提交《委托代理协议书》及转账记录证明自2022年3月起,其委托北京某科技公司代为缴纳社会保险,已履行竞业限制义务。某科技公司主张已按照《保守商业秘密与竞业禁止协议》约定预付竞业限制补偿金,另提交2022年8月20日通知及2022年8月25日《无需履行竞业限制的通知》的电子邮件证明已告知王某无须履行竞业限制义务。王某确认已收到《无需履行竞业限制的通知》的电子邮件。

【案件焦点】

1. 某科技公司与王某约定工资中包含竞业限制经济补偿是否有效; 2. 某科技公司是否应支付王某竞业限制补偿。

